

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय  
सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 1360/2023  
(@वि.अ.या.(सि) 4000/2023)  
(@डायरी सं 25773/2022)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

....अपीलार्थी(गण)

बनाम

अमित जैन व अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्या.. एम.आर.शाह

1. नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि)  
सं. 5061/2016 में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश से असंतुष्ट  
तथा व्यथित होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट  
याचिका को स्वीकार किया और घोषणा की कि खसरा संख्या  
10/20/2/1 (2-00) और 21/1 (1-18) और 17/1 (1-9) में 3 बीघा

और 18 बिस्वास क्षेत्रफल की वादग्रस्त भूमि का अधिग्रहण और खसरा संख्या 17/1/1 (2-01) में 1 बीघा और 9 बिस्वास क्षेत्रफल की भूमि का अधिग्रहण, दिनांक 31.10.2008 के अधिनिर्णय संख्या 04/2008-09 के माध्यम से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम, 2013 के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 24(2) के तहत व्यपगत माना जाएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार व दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्तमान अपील दायर की है।

2. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से और उच्च न्यायालय के समक्ष दिल्ली सरकार द्वारा एलएसी के माध्यम से दाखिल जवाबी शपथपत्र से यह प्रतीत होता है कि एलएसी की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि खसरा संख्या 17/1/1 मिन (1-18), 10/20/2/1 (2-0), 21/1 (1-18) वाली संपत्ति/भूमि का भौतिक कब्जा सरकार द्वारा दिनांक 29.01.2010 को विधिवत लिया गया था।

हालांकि, खसरा संख्या 17/1/1 में शामिल शेष 3 बिस्वा भूमि को निर्माण के कारण अधिग्रहित नहीं किया गया था। उपरोक्त के बावजूद और उसके बाद पुणे नगर निगम व अन्य बनाम हरकचंद मिसिरिमल सोलंकी व अन्य, (2014) 3 एससीसी 183 के मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसले का पालन करते हुए, इस आधार पर कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रतिकर भूमि मालिकों को भुगतान/प्रदान नहीं किया गया है, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार किया और घोषणा की कि खसरा संख्या 10/20/2/1 (2-00) और 21/1 (1-18) और 17/1 (1-9) में 3 बीघा और 18 बिस्वास क्षेत्रफल की भूमि और खसरा संख्या 17/1/1 (2-01) में 1 बीघा और 9 बिस्वास क्षेत्रफल की भूमि के संबंध में संपूर्ण अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के खंड 24(2) के तहत व्यपगत माना जाता है।

3. मूल रिट याचीगण की ओर से पेश होने वाले विद्वत अधिवक्ता ने वास्तविक कब्जा लेने का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि कब्जा कार्यवाही का खाका तैयार करके लिया गया था। तथापि, जैसा कि इस

न्यायालय द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल व अन्य, (2020) 8 एससीसी 129 के मामले में कहा और अभिनिर्धारित किया गया है पंचनामा/कब्जे की कार्यवाही के माध्यम से भौतिक कब्जे को लेना पर्याप्त अनुपालन कहा जा सकता है। इसलिए, खसरा संख्या 17/1/1 में शामिल शेष 3 बिस्वा भूमि को छोड़कर, जिसे निर्माण के कारण अधिग्रहित नहीं किया गया था, अन्य प्रश्नगत भूमियों का कब्जा सरकार द्वारा दिनांक 29.01.2010 को ले लिया गया था। इन परिस्थितियों में, संपूर्ण प्रश्नगत भूमियों के संबंध में अधिग्रहण को अधिनियम, 2013 के खंड 24(2) के तहत व्यपगत घोषित नहीं किया जा सकता था।

4. इंदौर विकास प्राधिकरण (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित रूप से मत व्यक्त और अभिनिर्धारित किया है :-

"366. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम प्रश्नों का निम्नलिखित उत्तर देते हैं :-

**366.1.** धारा 24(1)(क) के प्रावधानों के अंतर्गत यदि 2013 के अधिनियम के लागू होने की तारीख 1-1-2014 को अधिनिर्णय नहीं किया जाता है तो कार्यवाही में कोई व्यपगमन नहीं होगा। प्रतिकर का निर्धारण 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाना होगा।

**366.2.** यदि अधिनिर्णय न्यायालय के अंतरिम आदेश के दायरे में आने वाली अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पारित किया गया है, तो 1894 अधिनियम के तहत 2013 अधिनियम की धारा 24(1)(ख) के तहत कार्यवाही जारी रहेगी ऐसा मानते हुए कि इसे निरस्त नहीं किया गया हो।

**366.3.** धारा 24(2) में कब्जे और प्रतिकर के बीच उपयोग किए गए "या" शब्द को "न ही" के रूप में अथवा "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का व्यपगमन उस स्थिति में समझा जाता है, जब उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले पांच वर्ष या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण भूमि का कब्जा नहीं लिया गया हो और न ही प्रतिकर दिया गया हो। दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, प्रतिकर नहीं दिया गया है तो कोई व्यपगमन नहीं होता है। इसी तरह, अगर प्रतिकर दिया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई व्यपगमन नहीं होता है।

**366.4** 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के मुख्य भाग में "भुगतान" शब्द में न्यायालय में प्रतिकर को जमा करना शामिल नहीं है। धारा 24(2) के परंतुक में जमा नहीं करने के परिणाम का प्रावधान है, यदि अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में इसे जमा नहीं किया गया है तो 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत बाध्यता पूरी नहीं की गई है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है। प्रतिकर जमा न करने (न्यायालय में) के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का व्यपगमन नहीं होता है। पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अधिकांश जोत के संबंध में जमा न करने की स्थिति में, 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक "भूस्वामियों" को 2013 अधिनियम के तहत प्रतिकर का भुगतान किया जाए।

**366.5.** यदि किसी व्यक्ति को 1894 अधिनियम की धारा 31(1) के प्रावधान के अनुसार प्रतिकर दिया गया है, तो वह यह दावा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि प्रतिकर का भुगतान न करने या न्यायालय में प्रतिकर जमा न करने के कारण धारा 24(2) के तहत

अधिग्रहण का व्यपगमन हो गया है। भुगतान करने की बाध्यता धारा 31(1) के तहत राशि को प्रदान करके पूरी हो जाती है। जिन भू-स्वामियों ने प्रतिकर लेने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक प्रतिकर के लिए सिफारिश किए की मांग की थी, वे यह दावा नहीं कर सकते कि 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया का व्यपगमन हो गया था।

**366.6.** 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के परन्तुक को धारा 24(2) के भाग के रूप में माना जाना है, धारा 24(1)(ख) का भाग नहीं।

**366.7.** 1894 अधिनियम के तहत और जैसा कि धारा 24(2) के तहत प्रस्तावित है, कब्जा लेने का तरीका पंचनामा/ज्ञापन प्रस्तुत करने के द्वारा है। एक बार 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाने के बाद, भूमि राज्य में निहित हो जाती है, 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के तहत कोई निनिर्हितीकरण का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24(2) के तहत कोई व्यपगमन नहीं है।

**366.8.** कार्यवाहियों के समझे गए व्यपगमन को प्रस्तावित करने वाले धारा 24(2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब दिनांक 1-1-2014 तक संबंधित प्राधिकारी के पास भूमि अधिग्रहण हेतु लंबित एक कार्यवाही में प्राधिकारीगण

अपनी निष्क्रियता के कारण 2013 के अधिनियम के लागू होने से पूर्व पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा लेने और प्रतिकर का भुगतान करने में विफल रहे हों। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अस्तित्व की अवधि को पांच वर्ष की गणना में न जोड़ा जाए।

**366.9.** 2013 अधिनियम की धारा 24(2) भूमि अधिग्रहण की पूर्ण हो चुकी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए नए वाद हेतुक को जन्म नहीं देती है। धारा 24, 2013 अधिनियम के लागू होने की तिथि अर्थात् 1-1-2014 को लंबित किसी कार्यवाही के लिए लागू होती है। यह न तो पुराने और समयबद्ध दावों को पुनर्जीवित करती है और न ही पूर्ण हो चुकी कार्यवाही को फिर से शुरू करती है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अवैध घोषित करने के लिए अदालत के बजाय ट्रेजरी में प्रतिकर को जमा करने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति देती है।”

5. इस न्यायालय द्वारा अधिकथित कानून को प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खसरा संख्या 17/1/1 में शामिल 3 बिस्वा भूमि को छोड़कर, जिसे निर्माण के कारण अधिग्रहित नहीं किया गया था, अन्य प्रश्नगत भूमियों का कब्जा सरकार द्वारा दिनांक 29.01.2010 को ले लिया गया था, अधिनियम, 2013 के खंड 24(2) के तहत प्रश्नगत भूमियों के संपूर्ण अधिग्रहण के संबंध में कोई व्यपगमन नहीं समझा जाएगा। इन



परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे निरस्त व दरकिनार किया जाना चाहिए तथा तदनुसार रद्द व अपास्त किया जाता है।

तदनुसार वर्तमान अपील को मंजूर किया जाता है। कोई जुर्माना नहीं।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटान किया जाता है।

.....न्या.

[ एम. आर. शाह ]

.....न्या.

[ सी. टी. रविकुमार ]

नई दिल्ली;

24 फरवरी, 2023.

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।